

<제03장 취소소송의 당사자자격.제01절 원고자격>

[기출][2022-1-1]토석채취허가에 대하여 비산먼지 피해를 우려하는 인근 영농법인의 취소소송 원고적격 인정 여부

《【문제1】 채석업자 丙은 P산지(山地)에서 토석채취를 하기 위하여 관할행정청 군수 乙에게 토석채취허가신청을 하였다. 乙은 丙의 신청서류를 검토한 후 적정하다고 판단하여 토석채취허가(이하 이 사건 처분이라 한다.)를 하였다. 한편, P산지 내에는 과수원을 운영하여 거기에서 재배된 과일로 만든 잼 등을 제조·판매하는 영농법인 甲이 있는데, 그곳에서 제조하는 잼 등은 청정지역에서 재배하여 품질 좋은 제품이라는 명성을 얻어 인기리에 판매되고 있다. 그런데, 甲은 과수원 인근에서 토석채취가 이루어지면 비산먼지 등으로 인하여 과수원에 악영향을 미친다고 판단하여, 이 사건 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 위 취소소송에서 甲의 원고적격은 인정될 수 있는가? (20점)》

<문제1의 물음1> 토석채취허가에 대하여 비산먼지 피해를 우려하는 인근 영농법인의 취소소송 원고적격 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 관할행정청은 丙에게 P산지에 대한 토석채취허가를 하였고, 인근에서 과수원을 운영하는 영농법인 甲은 비산먼지 등으로 과수원과 영업에 피해를 입게 된다고 주장하며 그 허가처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 쟁점으로 <토석채취허가처분으로 영향을 받는 인근 영농법인 甲에게 취소소송을 제기할 원고적격이 인정되는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 원고적격이 인정될 수 있는가를 설명한다.

II. 제3자의 원고적격과 환경상 이익 보호 법리

1. 행정소송법 제12조의 법률상 이익의 범위

(1) 법률상 보호되는 이익설의 내용

- 대법원은 행정소송법 제12조의 법률상 이익이 있는 자에 대하여 법률상 보호되는 이익설의 입장을 취하고 있다. 즉, 당해 처분의 근거 법률 및 관계 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 의미하며, 간접적이거나 사실적·경제적인 이해관계를 가지는 데 불과한 경우에는 법률상 이익에 해당하지 않아 원고적격이 부정된다.

(2) 관련 법률의 범위 확대

- 이때 법률상 이익을 판단하는 기준이 되는 법률은 당해 처분의 직접적인 근거 법률뿐만 아니라, 그 처분과 밀접하게 연계된 관계 법률 및 관련 규정까지 포함하여 종합적으로 해석하여야 한다는 것이 판례의 일관된 태도이다.

2. 인근 주민의 원고적격 및 입증책임

(1) 영향권 기준에 따른 인용 여부

- 환경상 위해를 유발하는 처분에 대하여 인근 주민이 소를 제기하는 경우, 판례는 법령상 환경영향평가 구역 등 환경상 이익이 보호되는 구역이 설정되어 있다면 그 구역 내 주민들의 환경상 이익 침해는 사실상 추정된다고 본다. 반면, 그러한 구역 밖의 주민이거나 별도의 규정이 없는 사안이라면, 당해 처분으로 인하여 자신의 생활환경이나 건강 등에 미치는 위해가 사회통념상 참을 수 있는 한도(수인한도)를 넘는다는 점을 원고가 스스로 입증하여야 원고적격이 인정된다.

(2) 환경상 침해와 재산상 이익의 보호

- 판례는 인근 주민의 원고적격을 판단할 때 단순한 정신적·환경적 생활환경의 향유뿐만 아니라, 환경 오염으로 인하여 농작물이 훼손되거나 토지가 오염되는 등 직접적인 재산적 불이익을 입게 되는 경우 역시 법률상 보호되는 구체적 이익의 범주에 포함하여 파악하고 있다.

III. 사안의 적용

1. 토석채취허가의 법적 성격과 보호규정

(1) 근거 법령의 입법 목적과 주민 보호

- 이 사건 처분인 토석채취허가의 근거가 되는 산지관리법 및 관련 환경 규정들은 산지 개발로 인하여 인근 주민들의 주거 생활환경이 파괴되거나 소음, 비산먼지, 진동 등으로 인해 인근 농경지 및 과수원 등 생업 기반이 훼손되는 피해를 방지하도록 행정청에 의무를 부과하고 있다. 이는 인근 주민들이 가지는 개별적·구체적 이익을 법적으로 보호하고자 하는 취지로 평가할 수 있다.

(2) 법인의 환경적·재산적 이익 보호 가능성

- 비록 甲이 자연인이 아닌 영농법인(법인)이라 하더라도, 실제로 처분 예정지 인근 산지 내에서 과수원을 소유·운영하며 경제 활동을 영위하고 있는 주체이다. 따라서 토석채취로 발생하는 비산먼지가 과수원 농작물에 직접적인 피해를 주어 잼 제조·판매업이라는 법인의 실질적 재산권을 침해한다면, 甲은 자연인 주민과 마찬가지로 법률상 이익을 가지는 주체로서 소송을 제기할 자격을 가질 수 있다.

2. 甲의 구체적 피해 및 원고적격 충족 판단

(1) 비산먼지로 인한 과수원 피해의 구체성

- 사안에서 甲이 재배하는 과일은 청정지역의 브랜드 가치를 지니고 있어 인기리에 판매되고 있으나, 과수원 바로 인근에서 석재가 채취되면 대량의 비산먼지가 발생하여 과일의 생육을 방해하고 상품 가치를 극도로 저하시킬 것이 명백하다. 이는 사실적·경제적 불이익을 넘어 법령이 보호하는 농업 생산 환경 및 재산권에 대한 직접적이고 구체적인 위해에 해당한다.

(2) 소송요건상 원고적격 인정 여부

- 따라서 甲은 과수원의 위치와 이 사건 처분이 행해지는 P산지와의 거리, 지형적 특성 등을 고려할 때 비산먼지의 직접적인 피해 범위 내에 존재한다는 사실과, 그 피해가 수인한도를 초과할 우려가 있음을 소송 과정에서 소명하여야 한다. 사안의 정황상 인근 과수원에 미치는 환경상 불이익이 직접적이고 중대하므로, 甲이 이러한 인과관계와 피해 우려를 소명한다면 행정소송법 제12조의 원고적격은 명백히 인정된다.

IV. 결론

- 사안에서 영농법인 甲이 乙시장의 이 사건 처분에 대해 제기하는 취소소송은 적법한 원고적격을 충족할 수 있다. 토석채취허가의 근거 법령이 인근 주거 및 농경지의 위해 방지를 목적으로 하고 있으므로, 과수원을 운영하는 甲의 재산적·환경적 이익은 단순한 반사적 이익이 아니라 법령에 의해 구체적으로 보호되는 이익에 해당한다. 결론적으로 甲이 토석채취로 인한 비산먼지 피해가 자신의 과수원에 수인한도를 초과하는 실질적인 불이익을 초래함을 구체적으로 소명한다면, 법원으로부터 행정소송법 제12조의 원고적격을 인정받아 본안 심리를 받을 수 있다.